

लुम्बिनी_विकास_कोष_ऐन_२०४२

English title: Lumbini Development Trust Act, 1985

लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४२ । ५ । १३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लुम्बिनी विकास कोष (पहिलो संशोधन ऐन २०४८ २०४८ । ७ । २८ । २. लुम्बिनी विकास कोष (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०५० २०५० । ७ । ४ । ३. खेलकुद तथा संस्कृतिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने । ऐन, २०५३ २०५३ । ९ । ३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ४. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ६ । २८ । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने । ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ७. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल । ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०४२ सालको ऐन नं. ११ । लुम्बिनी विकास कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: लुम्बिनी विकास गर्ने लक्ष्य र आदर्शलाई बढी प्रभावकारी बनाउने नेपाल सरकारको कटविद्धतालाई वशिव जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न र सो अनुरूप लुम्बिनी विकास योजनालाई बढी समन्वयात्मक र सुचारुरूपले संचालन गर्न लुम्बिनी विकास कोषको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिशिज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "लुम्बिनी विकास क्षेत्र" भन्नाले भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा भगवान बुद्धको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्ध रहन गएका तलौराकोट (प्राचीन कपलिवस्तु) गोटीहवा, नग्लीहवा, सगरहवा, ससिनयाकोट, अरौराकोट, कुदान (कपलिवस्तु), देवदह (रुपन्देही) रामग्राम (नवलपरासी) समेतका क्षेत्रहरू तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएका अन्य क्षेत्रहरू समझनु पर्छ । तर यसरी क्षेत्रहरू तोक्दा भगवान बुद्धको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्ध रहेका क्षेत्रहरू मात्र तोक्न सकिनेछ । (ख) "कोष" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको लुम्बिनी विकास कोष समझनु पर्छ । (ग) "संरक्षक" भन्नाले कोषको संरक्षक समझनु पर्छ । (घ) "परिषद्" भन्नाले दफा ८ बमोजिम स्थापना भएको लुम्बिनी विकास परिषद् समझनु पर्छ । (ङ) "अध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष समझनु पर्छ । (च) "उपाध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष समझनु पर्छ । (छ) "कोषाध्यक्ष" भन्नाले परिषद्को कोषाध्यक्ष समझनु पर्छ । (ज) "सदस्य-सचिव" भन्नाले परिषद्को सदस्य सचिव समझनु पर्छ । (झ) "सदस्य" भन्नाले परिषद्को सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ञ) "समिति" भन्नाले दफा ११ क. बमोजिम गठन भएको कार्यकारिणी समिति समझनु पर्छ । (ट) "योजना कार्यान्वयन समिति" भन्नाले दफा १२ बमोजिम गठन भएको योजना कार्यान्वयन समिति समझनु पर्छ । (ठ) "योजना" भन्नाले लुम्बिनी विकास योजना समझनु पर्छ । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम समझनु पर्छ । ३. कोषको स्थापना: (१) लुम्बिनीको विकासको लागि लुम्बिनी विकास कोष नामको एक कोष स्थापना हुनेछ । सो कोष मुनाफा कमाउने उद्देश्य नभएको एक संस्था हुनेछ ।

(२) लुम्बिनी विकास कोषलाई अंग्रेजी भाषामा "लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्ट" भनिनेछ । ४. कोष स्वशासित संस्था हुने: (१) कोष अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) कोषको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) कोषले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) कोषले व्यक्तिसिरह नालसि उजुर गर्न र कोषउपर पनसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ५. संरक्षक: प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हुनेछ । ६. कोषको उद्देश्य: कोषको उद्देश्य केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति अन्तर्गत रही कोषको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ । (क) योजनाको निमित्त नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा बाहिर कुनै क्षेत्रबाट नगदी, जनिस्ती वा अन्य कुनै प्रकारको सहायता उपलब्ध गर्ने गराउने, । (ख) योजनाको निमित्त नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा बाहिर चन्दा सङ्कलन गर्ने गराउने, । (ग) योजनाको निमित्त सहायता उपलब्ध गर्न वा चन्दा प्राप्त गर्न नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा बाहिरका व्यक्तिलाई संस्थाहरुसित सोझै सम्पर्क राख्ने, । (घ) कार्य योजनाहरूको विश्लेषण गरी स्वीकृत योजनाको लागि रकम उपलब्ध गराउने, । (ङ) पहिलो संशोधनद्वारा थप । समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम निर्धारित कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको रकम उचित तरिकाले प्रयोग गरेको, छैन जाँच गर्न सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई पठाउने, । (च) योजनाको हतिको लागि आवश्यक देखेमा कार्य योजनामा हेरफेर गर्ने, । (छ) योजनाको उद्देश्यपूर्तिको लागि नेपालगणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा बाहिर आवश्यकतानुसार समिति तथा उपसमितिहरू गठन गर्ने, । (ज) खण्ड (छ) बमोजिम गठित समिति तथा उपसमितिहरूको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने, । (झ) खण्ड (छ) बमोजिम गठित समिति तथा उपसमितिहरूको निमित्त नीति निर्धारण गरी

मार्गदर्शन दिने, । (ज) नेपाल सरकारसित नकिटतम् एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने, । (ट) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने गराउने । ७. । ८. परिषद्को गठन: (१) कोषको उद्देश्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न तथा समितिलाई आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देशन दनिको लागि कोषको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजिमको एक लुम्बिनी विकास परिषद् गठन हुनेछ: । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति - उपाध्यक्ष ।

(ग) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । .. । (घ) नेपाल सरकारका सचिवहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका खेलकुद तथा संस्कृतिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४३ द्वारा संशोधित । चारजना सचिवहरू - सदस्य । (ङ) सरकारी संस्था, गैरसरकारी बौद्ध संस्था र ख्यातप्राप्त । विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेका । चारजना व्यक्ति - सदस्य । (च) अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू र मानव निर्मिति सम्पदा । संरक्षणमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले । मनोनित गरेका चार जना व्यक्ति - सदस्य । (छ) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति - कोषाध्यक्ष । (ज) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति - सदस्य-सचिव । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उपदफा (१) बमोजिमका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ९. पदावधि: (१) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजिहरू पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन् । (२) पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रक्ति हुन आएमा बाँकी पदावधिको लागि अर्को सदस्य मनोनित हुनेछ । केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (३) अध्यक्ष वा सदस्यले राजिनामा गरेमा निजिहरू आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछ । १०. । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ११. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को बैठक: (१) अध्यक्षको निर्देशन अनुसार सदस्य सचिवले मति, समय र स्थान तोकी दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । परिषद्को बैठक बोलाउने छ । (२) दोस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तरित । परिषद् बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) बैठक बस्ने सूचना साधारणतया एक महिना अगावै दिनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) दोस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तरित । परिषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा दोस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तरित । परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ । (५) बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति नरिणयात्मक मत दिने पाउनेछ । (६) दोस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तरित । परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको दुई पटक बस्नेछ । अध्यक्षले आवश्यक देखेमा बढी बैठकहरू बोलाउन सक्नेछ । (७) सदस्य-सचिवले बैठकको नरिणय पुस्तिका राख्नेछ । (८) सदस्यहरूले बैठकमा भाग लदा पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । (९) यस दफामा लेखिएका बाहेक बैठकको अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ११क. समितिको गठन: (१) परिषद्को सामान्य निर्देशनमा रही कोषको सम्पूर्ण काम कारबाही सञ्चालन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक कार्यकारणी समिति गठन हुनेछ । (क) परिषद्को अध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) परिषद्को उपाध्यक्ष - उपाध्यक्ष । (ग) परिषद्को कोषाध्यक्ष - सदस्य । (घ) सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेका चारजना । सदस्यहरू - सदस्य ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (ङ) प्रमुख, लुम्बिनी विकास कोष योजना - सदस्य । (च) सदस्य-सचिव, परिषद् - सदस्य-सचिव । (२) समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य-सचिवको पदावधि परिषद्को सदस्य रहेको अवधिभर रहनेछ । (३) समितिमा मनोनित सदस्यहरूमध्ये कुनै सदस्यको पद कुनै कारणले रक्ति हुन गएमा अध्यक्षले बाँकी अवधिको लागि परिषद्का अन्य सदस्यहरू मध्येबाट मनोनित गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ११ख. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकिएको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दिने सक्नेछ । (५) समितिको बैठकले गरेको नरिणय समितिको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १२. योजना कार्यान्वयन समिति: (१) समितिको रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणमा रही योजना कार्यान्वयन गर्न कोषको कार्यालयमा योजना कार्यान्वयन समिति गठन हुनेछ । (२) योजना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्षले मनोनित गरेका व्यक्तिहरू रहने छन् । (३) उपदफा (१) बमोजिम योजना कार्यान्वयन समिति गठन नभएसम्म यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत रहेको लुम्बिनी विकास समितिले यसै ऐन बमोजिम उक्त समितिको रूपमा काम गर्नेछ । १३. कोष तथा खाता: (१) कोषलाई लुम्बिनी विकास योजनाको लागि विश्वको कुनैपनि भागबाट कुनैपनि मुद्रामा चन्दा सङ्कलन गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन् । (क) नेपाल सरकारले योजनाको नमिति प्रदान गरेको रकम, । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा

झकिएको । भतिर वा बाहिरका व्यक्तीवा संस्थाहरूले योजनाको नमितित् प्रदान गरेको चन्दा, । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भतिर वा बाहिरका अन्य बैंकहरूमा कुनै पना मुद्रामा जम्मा गर्न सकिन्छ । (४) कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खर्च कोषबाट व्यहोरनिन्छ । (५) कोषको खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजमि हुनेछ । खेलकुद तथा संस्कृतिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ द्वारा संशोधति । १३क. सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृतलिनि पर्ने: कोषले आफ्नो कार्य सञ्चालनको सलिसलामा कुनै स्वदेशी तथा वदिशी संस्था वा नकियासँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृतलिनि पर्नेछ । १४. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) कोषको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजमि राखनिन्छ । (२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको वभागबाट हुनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हसिब कतिबसम्बन्धी कागजात र अरू नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँचन सक्नेछ । १५. अधिकार प्रत्यायोजन: समतिलि आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार दोस्रो संशोधनद्वारा थप । समतिको अध्यक्ष, सदस्य, योजना कार्यान्वयन समतिरि अन्य समतिवा उपसमतिवा त्यस्तो समतिवा उपसमतिको प्रतनिधिलिई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १६. वनियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि दोस्रो संशोधनद्वारा थप । समतिलि नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई आवश्यक वनियमहरू बनाउन सक्नेछ । १७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ । १८. कर सम्बन्धी छुट: कोषको पूँजी, आम्दानी तथा सम्पत्तमा कुनै कसिमिको आयकर, घर जग्गा कर, सवारी साधन कर, ब्याज कर, बकिरी कर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर र भन्सार महसूल लगायत सरकारी वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहबाट लगाउने कुनै पनप्रकारका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर, दस्तुर वा महसूल लगाइने छैन । तर कुनै सेवा वापत लाग्ने शुल्क वा महसूल कोषले बुझाउनेछ । १९. खारेजी र बचाउ: (१) लुम्बिनी विकास समति(गठन) आदेश, २०३२ खारेज गरिएको छ र सो आदेश बमोजमि गठति समतिको सबै चल तथा अचल सम्पत्तिकोषमा सर्नेछ । तर सो आदेश अन्तर्गत गठति लुम्बिनी विकास समतिदफा १२ को उपदफा (१) बमोजमि योजना कार्यान्वयन समतिगठन नहुन्जेलसम्म कायम रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिसिति भए गरेका सबै ठेक्का पट्टा तथा सम्झौताहरू कोषसति भए गरेको माननि छ र सो समतिबिट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही कोषबाट भए गरेको माननिन्छ ।